Учредительный документ юридического лица ОГРН 1245100004995 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.10.2024 за ГРН 1245100004995

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утверждено
Решением собрания учредителей
Протокол от "29" августа 2024 года

Устав
Благотворительного фонда
«МУРМАНСК РАЗВИВАЕМ»

Российская Федерация
Город Мурманск
2024 год

1. Общие положения

1.1. Благотворительный фонд "Мурманск развиваем" (далее - Фонд) создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность фондов.

Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, самоуправления, хозяйственной самостоятельности.

1.2. Официальное полное наименование на русском языке Фонда:

Благотворительный фонд «Мурманск развиваем».

Сокращенное наименование Фонда: БФ «Мурманск развиваем».

Организационно-правовая форма - благотворительный фонд.

1.3. Учредителями Фонда являются:

1) Акционерное общество «Север» (АО «Север»), адрес: Россия 183032, г. Мурманск пр. Кольский, д. 12 ИНН/КПП 5190010853/519001001 , ОГРН 1125190012584

2) Акционерное общество «Фармация Мурманска» (АО «Фармация Мурманска»), адрес: Россия 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.49, корп.6, ИНН/КПП 5190194022/5190 01001 ОГРН 1085190015888

1.4. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации уполномоченным органом исполнительной власти. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.5. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим и иным имуществом в соответствии с настоящим Уставом, и отвечает по обязательствам своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, осуществлять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Место нахождения Фонда: город Мурманск

1.8. Фонд является некоммерческой организацией, не ставящей своей целью извлечение прибыли и ее дальнейшее распределение между учредителями.

1.9. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию своего развития в пределах, допускаемых действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

1.10. Физические и юридические лица могут поддерживать Фонд и его деятельность как путем внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, передачи Фонду имущества и имущественных прав на иных основаниях, предоставления ресурсов, выполнения работ (услуг), так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.

1.11. Физические лица могут принимать участие в работе Фонда на безвозмездной основе (в качестве добровольцев (волонтеров)).

2. Цели, предмет, виды деятельности и обязанности Фонда

2.1. Фонд формирует имущество на основе добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных, не запрещенных законом, поступлений, направленных на цели, определенные настоящим Уставом.

2.2. Целью создания Фонда является:

Основной целью создания Фонда является формирование имущества на основании добровольных взносов, других, не запрещенных законом поступлений, для осуществления благотворительной деятельности, направленной на развитие, благоустройство инфраструктуры города Мурманска.

2.3. Предметом деятельности Фонда является достижение целей, предусмотренных настоящим уставом, путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц:

1) привлечение спонсорской и благотворительной помощи, сбор пожертвований от организаций и частных лиц;

2) привлечение российских и иностранных инвесторов и меценатов к финансированию проектов и программ Фонда;

3) аккумулирование имущества и направление его на цели Фонда, определенные настоящим Уставом;

4) реализация программ по привлечению добровольных пожертвований;

5) выступление инициатором и координатором проектов и программ, направленных на развитие уставных целей Фонда;

6) участие в осуществлении социально-экономических проектов и программ, в том числе благотворительных, направленных на социальную поддержку и защиту граждан;

7) поддержка общественно - значимых городских программ по социально-экономическому развитию, благоустройству, охране окружающей среды, организации общественных пространств, объектов социальной сферы, культуры, спорта, сохранности памятников истории и культуры, исторического облика города Мурманска;

8) организация деятельности по ремонту, реконструкции, реновации и улучшению муниципального имущества как самостоятельно, так и совместно с другими юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления;

9) организация и проведение адресной помощи учреждениям, организациям, школам, интернатам, детским садам, детским клубам, детям - сиротам, безнадзорным и беспризорным детям, нуждающимся в ней людям;

10) организация культурной, просветительской деятельности;

11) участие в организации и проведении спортивных, культурно - массовых мероприятий как самостоятельно, так и совместно с другими юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления;

12) осуществление проведения выставок, лекций, конференций, круглых столов и иных подобных мероприятий по вопросам благоустройства;

13) осуществление издательской и полиграфической деятельности, в ее рамках: выпуск и распространение в России брошюр, журналов, буклетов, календарей, бюллетеней и другой печатной, памятной и иной сувенирной продукции тематики, соответствующей целям Фонда и не запрещенной законодательством РФ, в том числе информационных материалов, собственными силами или по договору с организациями, для которых этот вид деятельности является основным;

14) оказание помощи в разработке и реализации проектов, позволяющих объединять средства крупного, среднего и малого бизнеса, бюджета физических лиц для развития благотворительности и финансирования социальной сферы, реализации общественно – значимых проектов;

15) организация проведения лотерей, благотворительных аукционов, распродаж;

16) содействие строительству и ремонту лечебных, реабилитационных, оздоровительных и жилых комплексов, приобретению земельных участков в соответствии с действующим законодательством РФ для инвалидов, детей - сирот, их семей и других категорий граждан;

17) создание хозяйственных обществ, товариществ, иных хозяйственных организаций с правами юридического лица;

18) деятельность по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.

19) содействие в организации, поддержки и реализации социальных и благотворительных программ и проектов;

20) оказание поддержки в реализации действующих и инициации новых программ по развитию, улучшению инфраструктуры, пространств города;

21) расширение возможностей для общения, содействие и формирование общественного мнения по актуальным проблемам, связанным с реализацией уставной деятельности Фонда;

22) осуществление распространения информации о своей деятельности, проведение информационных кампаний, направленных на привлечение внимания к социальным проблемам, на решения которых направлены усилия Фонда;

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Фонд обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его учредительными документами;

- вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений;

- ежегодно представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчеты о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, которые указаны в ст. 3 Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

- проводить обязательный аудит;

- размещать настоящий Устав на информационном ресурсе уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Приносящая доход деятельность Фонда

3.1. Фонд имеет право осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Фонда, указанных настоящем Уставе, ради которых создан Фонд, и если это соответствует таким целям.

К такой деятельности относятся:

- оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам в рамках организации благотворительной деятельности;

- предоставление в аренду (субаренду), безвозмездное пользование, в порядке предусмотренном действующим законодательством, недвижимого и иного имущества, находящегося в собственности Фонда;

- оказание услуг информационного, аналитического, консультационного характера по вопросам, отнесенным к уставным сферам деятельности;

- предоставление мест для рекламы;

-приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

- размещение денежных средств на депозитных счетах;

-оказание содействия в организации и проведения выставок, ярмарок, аукционов, фестивалей

и иных подобных мероприятий.

3.2. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд формирует достаточное для этого имущества рыночной стоимости не менее минимального размера, установленного законодательством российской Федерации.

3.3. Превышение сумм доходов, полученных Фондом от приносящей доход деятельности над его расходами, связанными с такой деятельностью, в том числе на оплату всех соответствующих налогов, не распределяется Фондом между Учредителями и работниками Фонда, а используется им только для достижения целей, ради которых он создан, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством российской Федерации соответствующими благотворительными программами, решениями органов Фонда.

3.4. Фонд ведет раздельный учет по доходам и расходам, осуществляемым в связи с ведением приносящей доход деятельности и в связи с ведением уставной деятельности.

3.5. Если иное не установлено жертвователем и не приводит к нарушению срока, в течение которого пожертвование должно быть использовано на определенные жертвователем цели, Фонд вправе с целью минимизации риска потери (обесценивания) целевых средств размещать временно свободные остатки целевых средств, полученные в виде пожертвований (их часть), на банковских счетах по договорам банковского вклада (банковские депозитные счета), а также заключать договоры (соглашения), предусматривающие начисление процентов на остатки на счетах Фонда. Также Фонд вправе размещать на указанных счетах (вкладах) и заключать указанные соглашения в отношении временно свободных средств, полученных Фондом в результате осуществления им приносящей доход деятельности. Размещение временно свободных средств на банковских счетах по договорам банковского вклада (банковские депозитные счета) производится по решению Совета.

4. Учредители Фонда

4.1. Учредители Фонда имеют право:

-участвовать в деятельности органов Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Фонда и доступ ко всем документам Фонда, принимаемыми органами Фонда, если это не нарушает право на охрану персональных данных;

-получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;

- знакомиться с бухгалтерской документацией Фонда;

-обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

-осуществлять добровольные взносы и пожертвования (в том числе носящие целевой характер);

-выйти из состава учредителей Фонда;

4.2. Учредитель Фонда обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;

- всесторонне содействовать деятельности Фонда для достижения целей, установленных в уставе.

4.3. Фонд ведет учет Благотворителей в отдельном реестре.

4.3.1. Благотворители имеют право:

- участвовать во всех видах его деятельности;

-получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда;

-определять цели и порядок использования своих пожертвований.

5. Структура органов управления Фондом

5.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда (далее - Совет).

Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

5.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является директор.

5.3. Коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фондом, соблюдением Фондом законодательства является Попечительский совет.

6. Совет Фонда

6.1. Совет Фонда формируется учредителями сроком на 5 (пять) лет в количестве 5 (пяти) членов. Лицо может быть переизбрано членом Совета неограниченное число раз.

6.2. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случае:

- личного заявления члена Совета;
- в случае смерти члена Совета, признание члена Совета в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- по решения Совета за деятельность, противоречащую целям деятельность Фонда.

6.3. Члены Совета и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрациях коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

6.4. Члены Совета выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

6.5. Совет собирается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета.

Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению:

- учредителя (учредителей);
- Директора;
- члена Попечительского совета;
- члена Ревизионной комиссии (Ревизора).

6.6. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.

К исключительной компетенции Совета относится:

- внесение изменений в Устав Фонда с их последующей государственной регистрацией;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- избрание исполнительного органа Фонда, контрольно-ревизионных органов (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- формирование Попечительского Совета Фонда;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- рассмотрение и утверждение финансового плана (сметы) расходов;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Совета Фонда.

Решения по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 присутствующих на заседании членов Совета. Решения Совета по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета.

Решения Совета оформляются в протоколе заседания в письменной форме, подписываемом председателем (председательствующим на заседании) и секретарем заседания. Хранение и учет

протоколов заседаний Общего собрания осуществляет Директор.

6.7. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета, избираемый членами Совета из своего состава на каждом заседании. Председатель Совета избирается простым большинством голосов.

Председатель Совета назначает секретаря заседания для ведения протокола заседания.

Порядок проведения заседаний Совета определяется Регламентом заседаний Совета, утверждаемым учредителями.

6.8. Заочное голосование может быть проведено только по вопросам, не являющимся исключительной компетенцией Совета.

Заочное голосование организуется Директором Фонда по своей инициативе или по требованию любого из членов Совета по мере необходимости. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Требование о проведении заочного голосования направляются Директору. В таком требовании должна быть сформирована повестка дня, а также перечень информации и материалов, предоставляемой членам Совета к заочному голосованию. К требованию должны быть приложены все материалы по вопросам повестки дня.

6.9. Директор при организации заочного голосования должен определить и сообщить (направить) всем членам Совета по электронной почте повестку дня, срок окончания процедуры голосования, порядок проведения процедуры голосования, а также перечень информации и материалов, предоставляемых членам Совета к заочному голосованию. Члены совета имеют право до начала голосования ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами, вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В случае, если до начала голосования в повестку дня будут внесены изменения, Директор должен сообщить измененную повестку дня, а также срок окончания голосования (в случае его изменения) всем членам Совета до начала голосования. В случае получения от членов Совета предложений по изменению повестки позднее дня указанного срока (в день голосования и позднее), такие предложения не учитываются при рассмотрении и голосовании по вопросам повестки дня.

6.10. Решения Совета Фонда обязательны для исполнения всеми органами и работниками Фонда.

7. Единоличный исполнительный орган

7.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.

7.2. При создании Фонда Директор назначается учредителями сроком на 3 (три) года. В дальнейшем Директор избирается Советом сроком на 3 (три) года.

Лицо может назначаться на должность Директора неограниченное число раз.

7.3. Полномочия Директора могут быть досрочно прекращены в случае соответствующего решения Совета или по его личному заявлению.

7.4. Директор Фонда обладает следующими полномочиями:

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными учреждениями и общественными организациями;

-обеспечивает выполнение решений Совета Фонда, а также реализацию благотворительных программ Фонда, реализацию приоритетных направлений деятельности Фонда;

- распоряжается в пределах утвержденного финансового плана (сметы) средствами Фонда, решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает

договоры, обязательства от имени Фонда;

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;

- организация осуществления Фондом приносящей доход деятельности;

- осуществляет функции по установлению контактов и налаживанию связей с органами государственной власти, спонсорами, средствами массовой информации;

- представляет Совету Фонда годовой план, бюджет и годовой отчет;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- организует текущую работу Фонда;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда;

- утверждает организационную структуру, штатное расписание, должностные инструкции;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Фонда;

- осуществляет иные полномочия, которые не отнесены настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета.

Директор Фонда несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами.

6.5. Директор, не являющийся одновременно членом Совета Фонда, присутствует на заседаниях Совета фонда и имеет право совещательного голоса по вопросам повестки дня заседания Совета фонда. Для целей настоящего Устава под "правом совещательного голоса" понимается право принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний органов Фонда, но не голосовать по ним.

6.6. Порядок деятельности Директора и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, локальными актами Фонда, а также договором, заключенным между Фондом в лице Председателя Совета Фонда или иного лица, уполномоченного Советом Фонда, и лицом, осуществляющим функции Директора.

7. Попечительский совет

7.1. Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.

7.2. При создании Фонда Попечительский совет в количестве 3 (трех) человек формируется учредителями в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации Фонда сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем Попечительский совет формируется Советом сроком на 5 (пять) лет из числа предложенных учредителями кандидатур. Попечительский Совет действует в соответствии с Положением о попечительском совете и настоящим Уставом.

Совет вправе досрочно прекратить полномочия члена Попечительского совета в случае:

- по заявлению члена Попечительского совета;

- в случае смерти члена Попечительского совета, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

- по решению Совета за деятельность, противоречащую целям деятельность Фонда.

7.3. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.

7.4. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:

- оказание всестороннего содействия деятельности Фонда для достижения целей, определенных в настоящем Уставе;

- получение необходимых документов и разъяснений от соответствующих органов Фонда, необходимых для исполнения функций Попечительского совета;

-осуществление надзора за деятельностью Фонда и соблюдение им законодательства Российской Федерации;

- контроль за принятыми органами Фонда решениями и обеспечение их исполнения;
- осуществление надзора за использованием средств Фонда;
-предварительное одобрение сделки, совершаемой от имени Фонда, при наличии заинтересованности члена Совета Фонда, Директора или иного должностного лица Фонда.

7.5. Для выполнения возложенных своих функций Попечительский совет вправе:
- знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) органами Фонда;
- получать справки и разъяснения от любых должностных лиц Фонда по вопросам его деятельности;
- знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда.

7.6. Заседания попечительского Совета созываются директором по инициативе членов Попечительского Совета либо по инициативе самого Директора, и проводятся не реже одного раза в год. Заочное голосование организуется Директором по требованию любого из членов Попечительского Совета.

7.7. Попечительский Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании или участия в заочном голосовании более половины его членов. При отсутствии кворума заседание Попечительского Совета откладывается.

7.8. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета или участвующих в заочном голосовании при проведении заочного голосования (опросным путем).

7.9. Решения Попечительского Совета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом председателем Попечительского Совета и секретарем заседания. Председатель Попечительского Совета избирается из членов Попечительского Совета на срок 5 (Пять) лет.

8. Контрольно-ревизионный орган Фонда

8.1. Контроль финансово - хозяйственной деятельности Фонда осуществляет Ревизор, избираемый Советом сроком на 3 (три) года и действующий в соответствии с настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре).

8.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно в случае:
- по заявлению Ревизора;
-- в случае, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- по решения Совета за деятельность, противоречащую целям деятельность Фонда.

8.3. Полномочия Ревизора:
- осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 (одного) раза в год;
- контролирует правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствует перед Советом о привлечении их к ответственности;
- требует от должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов и личных объяснений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности.

8.4. Ревизор представляет результаты проверок Совету не реже 1 (одного) раза в год.

9. Филиалы и представительства

9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в соответствии с решением Совета.

9.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не

предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

9.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом и действуют на основании доверенности, выданной Директором.

9.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

10. Имущество, источники его формирования и финансово - хозяйственная деятельность Фонда

10.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, транспорт, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.

10.2. Имущество Фонда формируется на основе:

- взносов учредителей Фонда;
- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров), организация развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходов от разрешенной законом деятельности, приносящей доход;
- доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труда добровольцев (волонтеров);
- других не запрещенных законом поступлений.

10.3. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для него (них) условиях, чем для других лиц.

10.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.

10.5. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение 1 (одного) года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

На финансирование благотворительной деятельности (включая расходы на ее материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,

участвующих в благотворительной деятельности, и другие расходы, связанные с этой деятельностью) должно быть использовано не менее 80 (восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

10.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников Фонд ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.

10.7. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.8. По месту нахождения исполнительного органа Фонда Фонд хранит следующие документы:

- документ, подтверждающий факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации Фонда;
- решение (протокол) об учреждении Фонда;
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- протоколы заседаний Совета, Попечительского совета Фонда;
- приказы и распоряжения Директора;
- отчеты Ревизора;
- договоры;
- локальные нормативные акты Фонда;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11. Реорганизация и ликвидация Фонда

11.1. Реорганизация Фонда не допускается.

11.2. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на благотворительные цели Фонда и не подлежит перераспределению между учредителями Фонда.

11.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12. Порядок внесения изменений к Уставу

12.1. Изменения в Устав утверждаются Советом и подлежат государственной регистрации.

12.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

12.4. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет не изменяет его Устав.

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания:	2024-09-27 15:25:01
Сертификат:	133922675707185985399847028975730624774
Владелец:	УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральное казначейство	
Действителен:	с 2024-09-16 по 2025-12-10